СУДЕБНАЯ ИСТОРИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Рубрика: ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Автор: Сапрыгин Е.А. Юрист, консультант редакции журнала

В статье рассказано об истории передачи защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) в муниципальную собственность города Владимира и судебных разбирательствах по этому поводу. Городская администрация не хотела брать на баланс ЗСГО, ссылаясь на их плачебное состояние и отсутствие в бюджете финансовых средств на их приведение в должное состояние. Три судебных инстанции разбирали это дело и все они пришли к выводу, что администрация города Владимира была не права.

Правовой режим защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО) традиционно связан с вопросами разграничения собственности и полномочий между Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями. Актуальность вопроса возросла в связи с поручением Президента РФ от 11.10.2022 N пр-1918 о передаче ЗСГО в собственность субъектов РФ и муниципальных образований.[13]

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.10.2024 по делу N А11-5724/2023, оставившее без изменения судебные акты нижестоящих инстанций по спору о законности распоряжения Территориального управления Росимущества по Владимирской области, демонстрирует, каким образом суды увязывают федеральное законодательство о гражданской обороне с правами муниципальных образований и порядком разграничения собственности.

Правовой статус ЗСГО

ЗСГО относятся к объектам гражданской обороны (далее – ГО), создаваемым в целях защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. В судебном акте по делу N А11-5724/2023 суд исходит из того, что спорные объекты

недвижимости, расположенные на территории города Владимира, являются ЗСГО и ранее входили в состав федеральной казны, не будучи закрепленными за конкретными федеральными правообладателями.

Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне» закрепляет обязанность органов местного самоуправления создавать и поддерживать в состоянии постоянной готовности ЗСГО в пределах своих полномочий. Суд, ссылаясь на пункт 2 статьи 8 названного закона и анализируя положения главы 2, подчеркивает, что вопросы создания и поддержания в готовности ЗСГО не относятся к полномочиям органов государственной власти РФ, что обусловливает недопустимость нахождения соответствующих объектов в федеральной собственности при действующей системе разграничения полномочий.

Таким образом, ЗСГО, предназначенные для решения вопросов местного значения по защите населения муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, находят свое место в системе муниципальной собственности как имущество, обеспечивающее реализацию закрепленных законом полномочий органов местного самоуправления. Эта связка между функциональным назначением объекта и его надлежащим уровнем публичной собственности является ключевой в рассматриваемом деле, поскольку именно она позволила судам обосновать необходимость передачи спорных сооружений в собственность муниципального образования город Владимир.

Распределение полномочий между уровнями публичной власти в сфере ГО

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит к вопросам местного значения организацию и осуществление мероприятий по ГО и защите от ЧС, включая поддержание объектов ГО в состоянии постоянной готовности. На это обстоятельство суд ссылается при выводе о том, что спорные защитные сооружения непосредственно обслуживают местные задачи и, следовательно, должны находиться в муниципальной собственности.

Параллельно суд анализирует положения Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ[14], где в пункте 11 статьи 154 закреплен механизм безвозмездной передачи имущества с одного уровня публичной собственности на другой в ситуациях, когда нахождение имущества в муниципальной собственности не допускается или когда оно используется органами государственной власти и подведомственными организациями для реализации закрепленных полномочий. В рассматриваемом деле этот механизм интерпретируется в обратном направлении: суд отмечает, что по смыслу названной нормы, при наличии предусмотренных оснований имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность, что логически вытекает

из принципов разграничения полномочий между Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями.

Судом также учитывалась позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в постановлении от 30.06.2006 N 8-П и последующих определениях, согласно которым безвозмездная передача имущества между уровнями публичной собственности должна осуществляться при наличии волеизъявления сторон и с учетом финансово-экономических интересов соответствующих субъектов. Вместе с тем подчеркивается, что решение органа местного самоуправления об отказе от передачи ему имущества не может быть произвольным и не должно препятствовать реализации установленных законом оснований передачи имущества в случаях, когда оно необходимо для выполнения возложенных на муниципалитет полномочий в сфере ГО и защиты от ЧС.

Порядок передачи объектов ГО между уровнями публичной собственности

Поводом для возникновения спора послужило поручение Президента РФ от 11.10.2022 N пр-1918, которым Росимуществу совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии органов местного самоуправления было предписано сформировать и утвердить перечень ЗСГО, необходимых для осуществления полномочий в сфере защиты населения и подлежащих передаче в собственность субъектов РФ и муниципальных образований. Во исполнение данного поручения издан приказ Росимущества от 12.10.2022 N 227, регламентирующий действия территориальных органов по формированию перечней, их согласованию с МЧС России и органами государственной власти субъектов РФ.

Территориальное управление Росимущества по Владимирской области сформировало перечень ЗСГО и направило его для согласования в Главное управление МЧС России по Владимирской области, а также в адрес Губернатора Владимирской области и профильного министерства имущественных и земельных отношений. По материалам дела перечень неоднократно направлялся в органы местного самоуправления региона для проработки и выявления потребности в конкретных ЗСГО, что подтверждает соблюдение стадии согласования и учета позиции муниципалитетов.

После дополнительной проработки и с учетом позиции МЧС России и руководства субъекта РФ был сформирован и утвержден согласованный перечень ЗСГО, в который вошли объекты, подлежащие оформлению в собственность Владимирской области и муниципальных образований, включая город Владимир. На основе этого перечня Территориальное управление издало распоряжение от 13.04.2023 N 33-626-р, в котором прямо указано, что распоряжение является основанием для возникновения права собственности Владимирской области и муниципальных образований на включенные в перечень защитные сооружения.

Суд установил, что указанное распоряжение принято во исполнение поручения Президента РФ и приказа Росимущества, а также с учетом согласованных позиций субъекта РФ и МЧС России относительно потребности в соответствующих ЗСГО. В этой связи суды трех инстанций пришли к выводу о соблюдении установленного порядка передачи имущества и соответствии распоряжения территориального органа Росимущества действующему законодательству, что исключает признание его незаконным по мотиву нарушения порядка передачи.

Судебное дело о передаче ЗСГО городу Владимиру: фабула и ключевые выводы

Администрация города Владимира обратилась в арбитражный суд с требованием о признании незаконным распоряжения Территориального управления Росимущества от 13.04.2023 N 33-626-р в части объектов, подлежащих передаче в собственность муниципального образования город Владимир, мотивируя требования несоблюдением порядка передачи имущества, отсутствием волеизъявления муниципалитета на принятие спорных защитных сооружений и их ненадлежащим техническим состоянием. В качестве предмета оспаривания были указаны конкретные ЗСГО, расположенные по ряду адресов в городе Владимире, в отношении которых Территориальное управление предложило оформить муниципальное право собственности.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований, а Арбитражный суд Волго-Вятского округа в кассационном порядке подтвердил законность этих судебных актов, указав на отсутствие совокупности необходимых условий для признания ненормативного акта недействительным.

Ключевым выводом суда стало констатирование того, что нахождение спорных ЗСГО в федеральной собственности не допускается с учетом разграничения полномочий, установленного Федеральным законом «О гражданской обороне» и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Поскольку объекты предназначены для решения вопросов местного значения по защите населения муниципального образования, их передача в муниципальную собственность соответствует структуре публичных полномочий и не нарушает прав администрации города Владимира как органа местного самоуправления.

Довод о том, что спорные объекты не используются муниципальными организациями и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, судом был отклонен как не имеющий правового значения для оценки законности распоряжения о передаче. В судебном акте указано, что установленный законом порядок передачи имущества не ставит возможность передачи в зависимость от текущего технического состояния объектов, а МЧС России по результатам инвентаризации и оценки содержания защитных сооружений подтвердило готовность большинства передаваемых объектов к приему укрываемых.

Права и финансово-экономические интересы муниципалитетов

В ходе рассмотрения дела администрация города Владимира ссылалась на отсутствие волеизъявления органа местного самоуправления на принятие в муниципальную собственность ЗСГО, а также на несоответствие передачи имущества финансово-экономическим интересам муниципального образования. Эти аргументы были сопоставлены судом с правовой позицией Конституционного Суда РФ, признающей необходимость учета финансово-экономических возможностей муниципалитетов при передаче им имущества для реализации дополнительных полномочий.

Однако суд отметил, что указанная позиция не может толковаться расширительно как предоставляющая органу местного самоуправления право произвольно блокировать процедуру передачи имущества в случаях, когда закон прямо предписывает отнесение соответствующих объектов к определенному уровню публичной собственности. В рассматриваемой ситуации ЗСГО служат реализации базовых, а не дополнительных полномочий муниципального образования, вытекающих из статуса вопросов местного значения в области ГО.

Дополнительное значение для оценки позиции муниципалитета имело отсутствие мотивированного отказа от принятия объектов с указанием объективных обстоятельств, препятствующих их передаче. Администрация ограничилась ссылками на неиспользование спорных сооружений и на их нецелесообразность с точки зрения муниципальных интересов, не представив доказательств, подтверждающих невозможность обеспечения их содержания или интеграции в систему ГО города. В результате суд пришел к выводу, что подобная позиция не отвечает критериям добросовестного осуществления полномочий и не может рассматриваться как основание для ограничения реализации федеральных решений о передаче объектов ГО на соответствующий уровень собственности.

При таком подходе суд фактически дал ориентир для органов местного самоуправления: ссылка на финансовую нагрузку и неудовлетворительное состояние объектов без предоставления конкретизированных расчетов, программ приведения сооружений в готовность либо предложений по альтернативной организации защиты населения не способна обосновать правомерность отказа от участия в механизме передачи имущества в сфере ГО.

Практическое значение рассматриваемого дела для системы ГО и ЧС

Постановление суда подтверждает тенденцию к закреплению ЗСГО на том уровне публичной собственности, которому закон приписывает полномочия по их созданию, содержанию и поддержанию в состоянии постоянной готовности. Для системы ГО

это означает дальнейшую конкретизацию ответственности муниципальных образований и субъектов РФ за фактическое состояние и готовность имеющегося фонда защитных сооружений.

Дело показывает, что формирование и утверждение перечней ЗСГО, исходя из совместной позиции Росимущества, МЧС России и органов государственной власти субъектов РФ, становится основным процедурным инструментом для распределения объектов ГО по уровням управления. Включение объектов в такие перечни при соблюдении процедуры согласования и документальном подтверждении потребности в них рассматривается судами как достаточное основание для возникновения прав субъектов РФ и муниципальных образований, даже при наличии возражений органов местного самоуправления, не подкрепленных убедительными правовыми и фактическими доводами.

Для специалистов в области ГО и ЧС данное дело служит напоминанием о необходимости активного участия органов местного самоуправления и профильных структур в формировании позиций по перечням ЗСГО на ранних стадиях до принятия окончательных распорядительных актов. Недостаточная проработанность аргументации на этапе согласования перечней может привести к тому, что последующие судебные споры будут рассматриваться как попытки пересмотра уже реализованных межуровневых решений, что существенно сужает пространство для успешного оспаривания.

Кроме того, практика показывает, что вопросы технического состояния защитных сооружений и объемов необходимых вложений должны трансформироваться в управленческие решения в рамках системного планирования развития и модернизации объектов ГО, а не использоваться как аргумент против приведения структуры собственности в соответствие с законодательством. Для региональных и муниципальных органов управления в сфере ГО и ЧС это создает дополнительный стимул к разработке программ по приведению ЗСГО в нормативное состояние с учетом реального состояния и правового статуса такого имущества.

Заключение

Сложившаяся судебная практика показывает, что при формировании перечней ЗСГО основным критерием становится соответствие уровня публичной собственности характеру и объему полномочий в сфере ГО, а не текущая готовность объектов или краткосрочные финансово-экономические соображения муниципалитетов. Вместе с тем сохраняется открытым вопрос о том, насколько действующий механизм учета финансово-экономических интересов муниципальных образований при безвозмездной передаче им ЗСГО позволяет обеспечить реальный баланс между формальным распределением ответственности и фактическими возможностями

муниципальных систем ГО и ЧС по содержанию и модернизации защитных сооружений.

Примечания

13. Поручение Президента РФ от 11.10.2022 N пр-1918 – это перечень поручений по вопросам оформления права собственности на защитные сооружения гражданской обороны. Росимуществу совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии органов местного самоуправления по согласованию с МЧС России поручено сформировать и утвердить перечень защитных сооружений, которые введены в эксплуатацию до 21.01.1992 и подлежат передаче в собственность субъектов РФ и муниципальных образований. Документ также указывает на необходимость регистрации таких объектов, которые должны находиться в федеральной собственности, в том числе если право собственности РФ не оформлено в установленном порядке.

14. Полное название документа – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 07.06.2025) "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".